

CO₂-Entnahme / Carbon-Dioxide-Removal (CDR)

Zusammenfassung der rechtlichen Argumentationskette · Stand: 15. Juli 2026 · laufend aktualisiert unter co2-entnahme.info

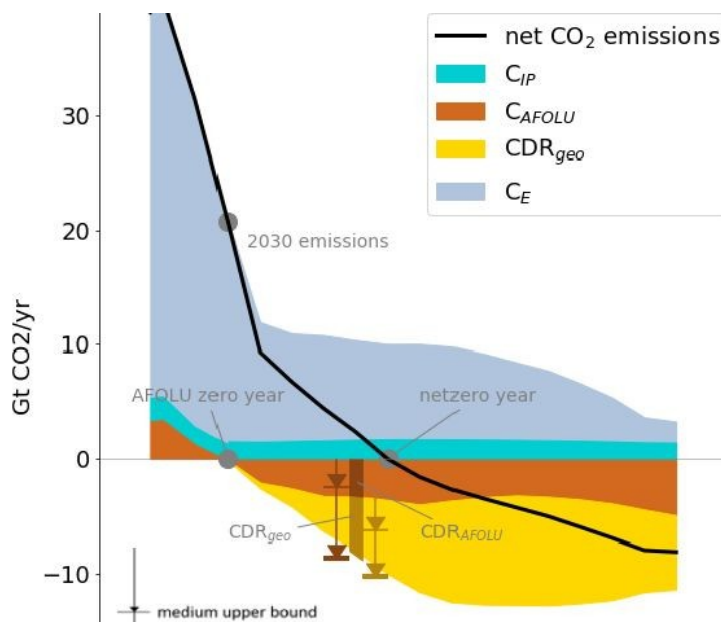
Genehmigungen für fossile CO₂-Emissionen erzeugen konkrete Carbon-Dioxide-Removal-Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern. Diese werden weder im Bundeshaushalt noch in Landeshaushalten ausgewiesen - obwohl haushaltsrechtliche und verfassungsrechtliche Pflichten dazu bestehen.

Inhalt

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen	Seite 2
II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen	Seite 3
III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht	Seite 4
IV. Der parlamentarische Weg	Seite 6
V. Anfragen an Betreiber, BaFin und Abschlussprüfer	Seite 7
VI. Strafrechtliche Betrachtung	Seite 8
Beispiele	Seite 8
Einwände und ihre Entkräftung	Seite 11
Aktuelle Überlegungen	Seite 17
Quellenverzeichnis	Seite 19

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen

1. **Fossiles CO₂ ist klimaschädlich** – Wissenschaftlicher Konsens (IPCC [1])
2. **Das 2°C-Ziel ist gesetzlich verankert** – Pariser Abkommen [2], KSG [3]
3. **Das CO₂-Budget für 1,5°C ist aufgebraucht** – jede weitere Emission erfordert eine Entfernung (PIK [4], Copernicus [5], 3-Jahres-Ø > 1,5°C [6])
4. **Notwendigkeit von Carbon-Dioxide-Removal seit 2015 bekannt** - Seit dem Pariser Abkommen 2015 und dem IPCC-Bericht 2018 ist Carbon-Dioxide-Removal wissenschaftlich notwendig, um nach einem Overshoot die Temperatur wieder zu senken und Kippunkt-Kaskaden zu vermeiden (IPCC AR6 [7], PIK [4], Tipping Points [8], duration matters [9])



CAFOLU Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft

CDR_{geo} technisches Carbon-Dioxide-Removal

Quelle: Few realistic scenarios left to limit global warming to 1.5°C (PIK) [10] (Original Paper PDF [11])

5. **Das BVerfG hat die Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip bestätigt** – Lastenverschiebung auf künftige Generationen verletzt deren Freiheitsrechte (BVerfG 1 BvR 2656/18 [12])
6. **Daraus folgt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu 1,5°C und Carbon-Dioxide-Removal** – nicht nur politisches Ziel, sondern Schutzpflicht (Art. 2 Abs. 1 GG [13] i. V. m. Art. 20a GG [14])

II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen

7. Emissionen erzeugen absolute, nicht anteilige Entfernungspflichten – 1t fossiles CO₂ emittiert bedeutet 1t CO₂ muss wieder entfernt und eingelagert werden, konkret der emittierenden Anlage zuordenbar (DEHSt Anlagenliste [15], Climate Trace [16], Map [17], Ariadne [18])

8. Bisher keine explizite Regelung der Zahlungspflichten - CO₂ zu entfernen kostet Geld. Diese Kosten regelt weder das KSG [3] noch das TEHG [19]

9. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind bezifferbar – 388-500 €/t (PIK BVerfG [20]), Marktpreise 600-1.200 €/t [21]

10. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind nicht 'Kosten für sich allein' - sondern unvermeidbare Konsequenz eines physischen Umweltschadens (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre, § 3 Abs. 4 BImSchG [22]). Wenn § 5 BImSchG [23] 'erhebliche Nachteile' verhindern soll, muss das die Beseitigungspflicht einschließen - sonst wird der Schaden auf künftige Generationen verschoben.

11. Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen - Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden **können** (§ 5 Abs. 1 BImSchG [23]), Abs. 2 besagt, dass Vorsorge getroffen werden **muss** (§ 5 Abs. 2 BImSchG [23]).

12. Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind erhebliche lokale Nachteile – sie erzeugen konkrete Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern im Zuständigkeitsbereich der Genehmigungsbehörde, nicht diffuse globale Klimafolgen [24] wie im KSG [3], TEHG [19] oder BEHG [25] behandelt.

III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht

13. Haushaltsgrundsätze verlangen Ausweis aller absehbaren Verbindlichkeiten – unabhängig von gesetzlicher Zahlungspflicht (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO [26])

14. Rückstellungspflicht gilt auch bei ungewissen Verbindlichkeiten – § 249 HGB [27], Analogie zu Pensionen, Renaturierung, Atom Müll

15. Betreiber verstoßen nicht gegen Verwaltungsrecht – sie haben Genehmigungen (z. B. GuD Altbach/Deizisau [28], GuD Eschweiler [29])

16. Sind die Behörden verantwortlich? - Staatsanwaltschaften bestätigen, dass die Betreiber nicht verantwortlich sind, da sie Genehmigungen haben (Kleve [30], Mosbach [31], Leipzig [32], Rostock [33], Bayreuth 1 [34] / Seite 2 [35]). Entsprechend obliegt es den Genehmigungsbehörden bzw. deren Regierungsbezirken, die Verantwortung für die Verbindlichkeiten zu übernehmen, mit denen ihre Steuerzahler belastet werden.

17. Nirgends werden diese Kosten ausgewiesen – weder im Bundeshaushalt noch in Landeshaushalten (Stuttgart [36], Köln [37], Düsseldorf [38]), noch in UVP-Verfahren (UVP [28]), noch in Genehmigungen (Genehmigungsbescheid [39]). Auch das TEHG [19] oder das UVPG [40] beachten diese Kosten bisher nicht (Düsseldorf [41]). Die Kosten entstehen aber und sind reale Verbindlichkeiten.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Koblenz/Rheinland-Pfalz) bestätigt [42], dass Vorhaben, mit nur geringen klimawirksamen Emissionen, nicht betroffen sind.

18. Zu klären ist, wer die Ausweispflicht trägt – Genehmigungsbehörden? UVP-Stellen? Bund? Land? Finanzministerium? "Eine solche Vermögensbedienungspflicht kommt den [...] Genehmigungsbehörden [...] nicht zu" (Freiburg [43]), "Kosten- und Haushaltsfragen [sind] kein Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens" (Stuttgart [44]).

Eine Prüfbitte an den Bundesrechnungshof [45] ergab: Der Bundesrechnungshof hat die Prüfbitte angenommen und an das zuständige Prüfungsgebiet weitergeleitet; **ob** daraus eine Prüfung wird, entscheidet dieses eigenständig und teilt es dem Hinweisgeber nicht mit. Für Landeshaushalte hat er auf seine fehlende Prüfungszuständigkeit hingewiesen (Antwort vom 3.3.26 [46]). Auf die Prüfbitte an den Rechnungshof Baden-Württemberg [47] gab es diese Antwort [48] am 7.4.2026.

Da der Bundesrechnungshof für die Länder nicht zuständig ist, habe ich die genehmigenden Stellen selbst gebeten, den Hinweis auf dem Dienstweg an das Finanzministerium NRW und den Landesrechnungshof NRW weiterzuleiten — sie kennen

die genehmigten Anlagen und Emissionsmengen ihres Bezirks, die zuständige Haushaltsstelle nicht (MUNV NRW [49], BR Münster [50], BR Düsseldorf [51], BR Köln [52]). Das Umweltministerium NRW hat die Weiterleitung mit Antwort vom 03.06.2026 [53] abgelehnt — eine Rückstellung setze eine gesetzlich anerkannte Außenverbindlichkeit gegenüber Dritten voraus, die für CO₂-Entnahmekosten "derzeit auch nicht" bestehe. Daraufhin habe ich die Frage mit einer Prüfbitte an den Landesrechnungshof NRW [54] direkt der landesrechtlich zuständigen Prüfstelle vorgelegt.

IV. Der parlamentarische Weg

19. Die Auskunft-Sackgasse lässt sich nur parlamentarisch öffnen – Behörden erklären sich für nicht zuständig, und die Rechnungshöfe prüfen unabhängig und informieren Bürgerinnen und Bürger nicht über laufende Prüfungen. Eine **Kleine Anfrage** zwingt die Regierung dagegen zu einer öffentlichen, datierten und zitierbaren Antwort auf die Frage, wer die Ausweispflicht trägt. Ausgearbeitete Entwürfe liegen vor: Deutscher Bundestag [55] (Anschlussfrage zur Antwort der Bundesregierung, Drs. 21/2193), Landtag Nordrhein-Westfalen [56], Landtag Baden-Württemberg [57].

20. Den Rückkanal zum Rechnungshof haben nur Abgeordnete – über den **Rechnungsprüfungsausschuss** können sie erfahren bzw. anstoßen, ob der jeweilige Rechnungshof die bereits vorliegende Prüfbitte aufgreift – ein Weg, der Bürgerinnen und Bürgern verschlossen ist.

V. Anfragen an Betreiber, BaFin und Abschlussprüfer

21. Die Betreiber wurden direkt gefragt (versendet 11.06.2026) — vier Fragen: Rückstellungen nach § 249 HGB/IAS 37? Rechtsgrundlage bei Verneinung? Abbildung in ESRS E1? Vorsorge für Umstrukturierungen? — RWE [58], Uniper [59], EnBW [60], LEAG [61]

22. Der BaFin-Bilanzkontrolle liegen Hinweise vor (§§ 106 ff. WpHG, eingereicht 11.06.2026) — fehlende Rückstellungen bzw. Anhangangaben in den Konzernabschlüssen 2025: Hinweis zu RWE [62], zu Uniper [63], zu EnBW [64]

23. Die Abschlussprüfer erhielten Themenhinweise (versendet 11.06.2026: Deloitte/RWE, PwC/Uniper, BDO/EnBW — RWE [65], Uniper [66], EnBW [67]) zur Würdigung in der Prüfsaison 2026; Eskalation: Auskunftsfragen nach § 131 AktG auf den Hauptversammlungen 2027.

VI. Strafrechtliche Betrachtung

24. Vermögensschaden - Vermögensschaden kann bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 [68] - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220 [69]; BGHSt 23, 300 [70]).

25. Das systematische Verschweigen wurde bundesweit zur Anzeige gebracht (§ 266 StGB [71], § 263 StGB [72]) – die Staatsanwaltschaften sahen bisher keinen Anfangsverdacht; ihre Antworten dokumentieren aber, dass niemand die Verantwortung trägt (siehe III., Punkt 16).

Apell an Staatsanwältinnen und Staatsanwälte [73]

Beispiele

Beispiel 1 - GuD Altbach/Deizisau verursacht 1.275.000 t/Jahr CO₂-Emissionen » 637.500.000 €/Jahr Carbon-Dioxide-Removal-Kosten » **12,75 Mrd. € Vermögensschaden für Stuttgarter Steuerzahler** allein aus diesem einen Kraftwerk (Berechnung [74])

Beispiel 2 - GuD Weisweiler verursacht 1.533.600 t/Jahr CO₂-Emissionen » 766,8 Mio. €/Jahr Carbon-Dioxide-Removal-Kosten » **15,34 Mrd. € Vermögensschaden für Kölner Steuerzahler** allein aus diesem einen Kraftwerk (Zulassung [29], FragDenStaat [37])

Die Frage ist:

Warum wollen Genehmigungsbehörden die vollständigen Kosten nicht ausweisen?

Warum haben Genehmigungsbehörden kein Interesse daran, die vollständigen Verbindlichkeiten für ihre eigene Region für die von ihnen genehmigten Anlagen offenzulegen?

Überschlägig: Für einen Bruchteil dieser Kosten ließe sich mit Solar & Wind ein Vielfaches der Kraftwerksleistung als Überkapazität errichten — die selbst bei "Dunkelflauten" noch ein Mehrfaches der hier genehmigten Leistung liefern würde (eigene Überschlagsrechnung auf Basis aktueller Investitionskosten je kW).

Unser Rechtssystem tut sich schwer mit der "anteiligen Schuld" an den globalen Klimafolgen.

Jetzt ist das anders, da wir

- die 1,5 Grad erreicht haben,
- eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden und
- jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuordenbar ist zum Emittenten,
- **ist jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 auch wieder zu entnehmen**, ganz unabhängig davon was andere machen.

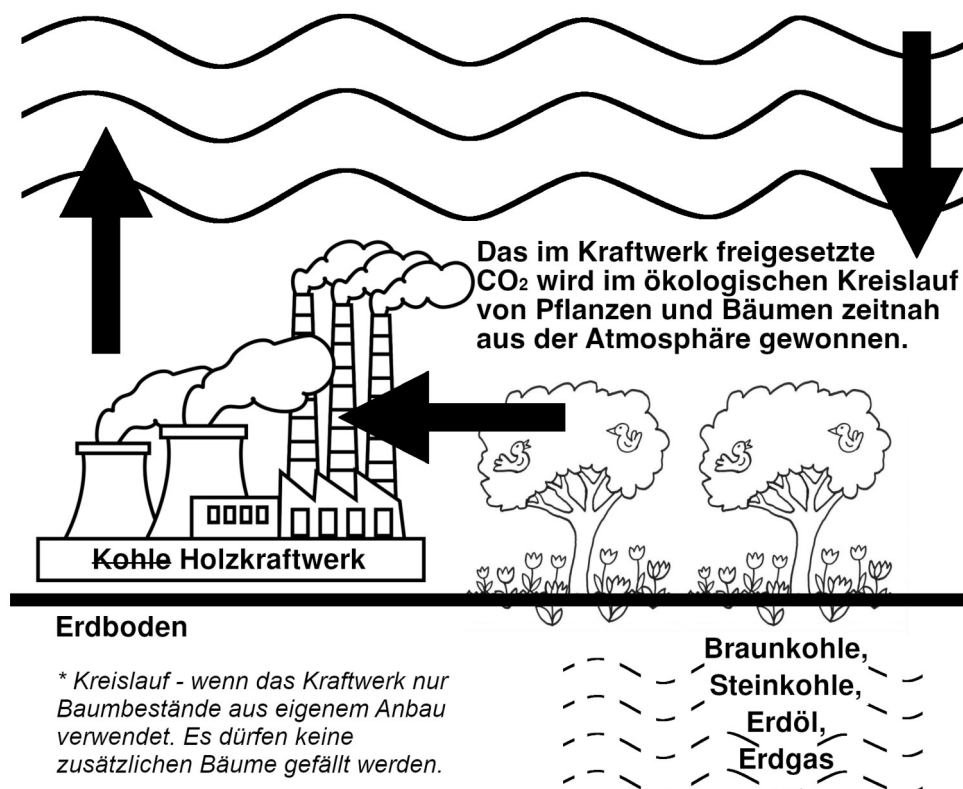
Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

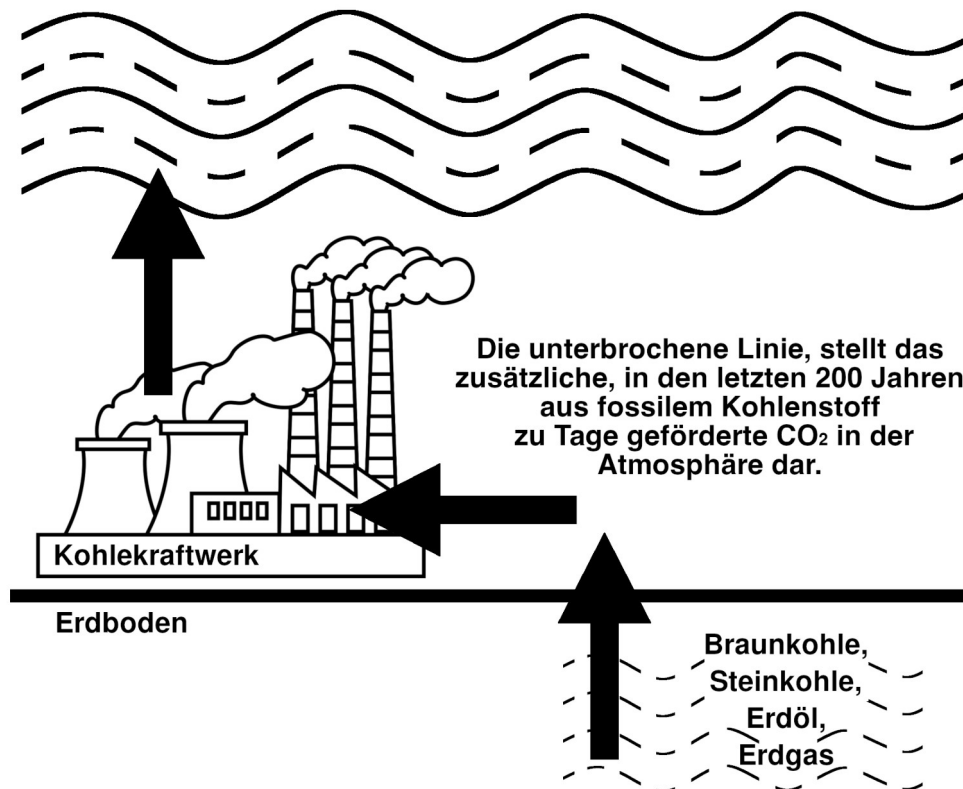
Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichend sein, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen.

Der Gesetzgeber hat sich schliesslich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Die durchgezogene Linie, stellt das seit 100.000 Jahren im ökologischen Kreislauf vorhandene CO₂ in der Atmosphäre dar.



Die durchgezogene Linie, stellt das seit vielen Jahren im ökologischen Kreislauf vorhandene CO₂ in der Atmosphäre dar.



Einwände und ihre Entkräftung

Alle bisher von Staatsanwaltschaften, Behörden und Ministerien vorgebrachten Einwände — und warum sie nicht tragen [75] (Originalantworten je Anlage in der Tabelle [76] verlinkt):

1. „Die Betreiber haben Genehmigungen.“ (StA Kleve, Mosbach, Leipzig, Rostock, Bayreuth)

Die Legalisierungswirkung reicht nur so weit wie das Prüfprogramm — und die Behörden bestätigen selbst, dass Folgekosten nicht geprüft wurden (Nr. 2). Was nie Verfahrensgegenstand war, kann der Bescheid nicht freistellen; zivilrechtliche Haftung bleibt ohnehin unberührt (§ 14 S. 2 BImSchG; OLG Hamm, Urt. v. 28.05.2025).

2. „Kosten- und Haushaltsfragen sind kein Bestandteil des Genehmigungsverfahrens.“ (RP Stuttgart, BR Köln, BR Düsseldorf — je schriftlich)

Zutreffend — und gerade deshalb kein Gegenargument: Die Ausweispflicht trifft Haushalt (§ 17 Abs. 3 BHO: „voraussichtliche Gesamtkosten“) und Bilanz (§ 249 HGB/IAS 37), nicht das BImSchG-Verfahren. Die Antwort belegt nur, dass nirgends geprüft wird.

3. „Keine gesetzlich anerkannte Außenverbindlichkeit gegenüber Dritten.“ (MUNV NRW, 03.06.2026; bekräftigt vom Bundesfinanzministerium am 30.06.2026 — „es fehlt ... an ... Gläubigern“)

§ 249 HGB verlangt keine einklagbare Außenverbindlichkeit — die faktische Verpflichtung (constructive obligation, IAS 37.10) genügt, hier begründet durch die wissenschaftlich gebotene Rückkehr unter 1,5 Grad (das Budget ist überschritten), die Schutzpflicht gegenüber künftigen Generationen (BVerfG, 1 BvR 2656/18) und das gesetzlich vorgesehene Netto-Negativ nach 2050 (Art. 2 Abs. 1 VO (EU) 2021/1119; § 3 Abs. 2 KSG). Dass die Frage real ist, zeigt sich bei der BaFin: Dort sind seit Juni 2026 Bilanzkontroll-Vorgänge zu RWE, EnBW und Uniper unter Aktenzeichen registriert — ob geprüft wird, teilt die BaFin nicht mit (§ 21 FinDAG); seit Juli 2026 liegt ihr zudem eine IFG-Anfrage zur Verwaltungspraxis bei CO₂-Entnahme-Rückstellungen vor. Im Übrigen zirkulär: keine gesetzliche Anerkennung → kein Ausweis → kein Handlungsdruck → keine Anerkennung. Bemerkenswert: Das BMF bestätigt damit selbst, dass diese Kosten in keinem Haushalt gebucht werden.

4. „Eine Vermögensbetreuungspflicht kommt den Genehmigungsbehörden nicht zu.“ (StA Freiburg)

Mag für die einzelne Behörde stimmen — dann liegt die Pflicht bei

Haushalts-/Bilanzverantwortlichen. Alle Stellen zusammen können sie nicht *nirgends* liegen lassen: Die Pflicht zur Haushaltswahrheit (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO) besteht unstreitig.

5. „Der Emissionshandel (TEHG/EU-ETS) deckt das ab.“ (sinngemäß Düsseldorf, auch DUH 17.06.2026; Standard-Konter)

Das Zertifikat berechtigt zur Emission — es finanziert keine Entnahme. Belegt: Der EU-ETS rechnet dauerhafte Entnahmen bis heute nicht an (die Kommission prüft eine Einbeziehung erst in einem Bericht bis 31.07.2026, Art. 30 Abs. 5a ETS-Richtlinie); sein Cap läuft um 2039 auf nahezu null Zertifikate zu — ein Mechanismus für dauerhafte Entnahme darüber hinaus fehlt; die CRCF-Verordnung (EU 2024/3012) schafft nur freiwillige Zertifizierung, keine Zahlungspflicht. („Parkgebühr ist nicht Abschleppen.“)

6. „Der nationale CO₂-Preis (BEHG) zahlt das schon.“

Das BEHG bepreist Brennstoffe zur Lenkung — auch hier keine Zweckbindung für Entnahme; Großfeuerungsanlagen unterliegen ohnehin dem ETS, nicht dem BEHG.

7. „Vorhaben mit geringen klimawirksamen Emissionen sind nicht betroffen.“ (SGD Nord, Koblenz, 12/2025)

Bestätigt im Umkehrschluss die Relevanz von Großanlagen: Die 26 Registeranlagen emittieren bis zu 2,3 Mio t/Jahr — das Gegenteil von „gering“.

8. „Die Rechtsverordnung nach § 3b KSG kommt noch / zuständig ist später jemand.“ (Bundesregierung, BT-Drs. 21/2193; MUNV)

Die RVO regelt die Zahlung, nicht die Entstehung: Die Pflicht entsteht mit der Emission (Budget verbraucht; BVerfG 1 BvR 2656/18 — das Aufschieben selbst verletzt Grundrechte). Ausweis-/Rückstellungspflichten gelten unabhängig von der Zahlungsregelung (§ 17 Abs. 3 BHO; § 249, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB). Inzwischen bestätigt der Bund das selbst: Die angekündigte Entnahme-Förderung zielt auf unvermeidbare Restemissionen „vor allem aus der Landwirtschaft und bestimmten Industrieprozessen“ — fossile Kraftwerke kommen darin nicht vor (BMUKN-PM 067/26, Juni 2026 [77]).

9. „Die Anlagen sind H₂-ready — sie laufen später mit Wasserstoff.“ (Betreiber-Kommunikation)

Solange grüner Wasserstoff nicht in relevanter Menge existiert, laufen sie mit Erdgas — jede Betriebsstunde erzeugt die Pflicht. Geringere Auslastung senkt die Werte proportional, ändert die Größenordnung nicht; die H₂-Umstellung ist zudem weder genehmigungsrechtlich gesichert noch bepreist. Seit dem StromVKG 2026 sogar amtlich:

H₂-Pflicht erst ab Betriebsjahr 8 — mindestens sieben Erdgas-Jahre sind gesetzlich eingepreist.

10. „Die Kosten sind spekulativ.“

388–500 €/t stammen aus der PIK-Stellungnahme im BVerfG-Verfahren; Marktpreise (Climeworks u.a.) liegen bei 600–1.200 €/t darüber. Unsicherheit der Höhe nach begründet nach dem Vorsichts- und Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) gerade die Darstellungspflicht — wie bei Pensionen, Atommüll, Renaturierung.

11. „Künftige Lernkurven machen DACCS billig.“

Möglich — dann fällt die Rückstellung später geringer aus; für Ansatz und Anhangangabe heute ist die konservative Spanne maßgeblich. Kippunkt-Risiken wirken gegenläufig (Dietz et al., PNAS 2021: +25 % im Mittel).

12. „Rechnungshöfe prüfen unabhängig und informieren nicht.“ (BRH 03.03.2026)

Richtig — deshalb zusätzlich die Instanzen mit definierten Verfahren: BaFin-Bilanzkontrolle, Abschlussprüfer, parlamentarische Anfragen, HV-Auskunftsrecht.

13. „Künftige Regierungen könnten die Pflicht ändern.“

Gilt für Pensionen genauso — sie werden trotzdem ausgewiesen. Haushalts- und Bilanzgrundsätze kennen keine Ausnahme für politisch änderbare Verpflichtungen.

14. „Keine rechtliche Verpflichtung i.S.v. IAS 37.“ (erwartete Konzernantwort)

IAS 37.10 erfasst ausdrücklich die faktische Verpflichtung (constructive obligation) — begründet u.a. durch die öffentlich bekundeten Klimaneutralitäts-/H₂-Zusagen der Konzerne selbst i.V.m. der beschlossenen Rechtslage.

15. „Das betrifft allenfalls Neubauten.“ (naheliegender Einwand)

Nein — die Pflicht entsteht mit jeder emittierten Tonne, seit das 1,5-Grad-Budget verbraucht ist (Grenze gezogen durch BVerfG 1 BvR 2656/18, 2021). Sie läuft daher seit 2021 fortlaufend auch für alle weiterbetriebenen Gas- und Kohle-Bestandsanlagen auf; die Neubauvorhaben sind nur der am klarsten bezifferbare Ausschnitt.

16. „Die Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst die Klimafolgen doch.“ (naheliegender Einwand)

Gerade nicht: Seit dem 14. April 2025 nimmt eine bundesweite Verwaltungsvorschrift (UVP-VwV Nr. 16.4.1) die Treibhausgas-Emissionen TEHG-pflichtiger Anlagen **ausdrücklich aus der Umweltverträglichkeitsprüfung heraus** — das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz bestimme die Zulassungsvoraussetzungen „abschließend“. So

steht es wörtlich im Vorbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Kraftwerk Staudinger 8 (18.02.2026). Entsprechend bestätigen mehrere Behörden (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg) schriftlich, dass CO₂-Mengen und Folgekosten „nicht Verfahrensgegenstand“ sind (Beispiel LfU Brandenburg, 12.06.2026 [78]). Das TEHG/der Emissionshandel, auf den verwiesen wird, finanziert oder erzwingt aber keine Entnahme (siehe oben) — die Folgekosten fallen durch jedes Raster.

17. „Das ist doch juristisch alles nicht durchsetzbar / kein Gericht bestätigt das.“ (naheliegender Einwand)

Die Grundlage steht inzwischen fest: Das Bundesverwaltungsgericht hat am 29.01.2026 (7 C 6.24, DUH) entschieden, dass die Klimaziele des § 3 KSG verbindlich sind und ein Klimaschutzprogramm „sämtliche ... erforderlichen Maßnahmen“ enthalten muss (Umweltverbandsklage zulässig). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat dem Bundesverfassungsgericht am 15.10.2025 schriftlich bestätigt, dass Deutschland sein 1,5-°C-Budget bereits überschritten hat. Verbindlichkeit des Ziels und Überschreitung des Budgets sind damit höchstrichterlich bzw. amtlich anerkannt — offen ist nur, mit welchen Maßnahmen und ob deren Kosten ausgewiesen werden.

18. „1,5 Grad steht doch gar nicht mehr zur Debatte — die Marke ist längst gerissen.“ (häufigste Erstreaktion)

Die Überschreitung macht das Ziel nicht gegenstandslos — sie verwandelt es vom Vermeidungsziel in ein **Rückkehrziel**. Wissenschaftlich zählt jetzt, wie hoch und wie *lange* die Überschreitung ausfällt: Mehrere Kippelemente werden schon zwischen 1,5 und 2 °C wahrscheinlich (Armstrong McKay et al., Science 2022 [8]), jedes Jahr darüber vergrößert die Schäden, und kippende Systeme (z. B. Permafrost) setzen selbst CO₂ frei — die zu entnehmende Menge kann sich dadurch vervielfachen. Deshalb fordert die Wissenschaft ausdrücklich *sinkende*, nicht bloß stabilisierte Temperaturen (Schleussner et al., Nature 2024 [79]: Overshoot hat teils irreversible Folgen; PIK: „The road back to Paris“ [4]). Auch rechtlich erledigt sich nichts durch Überschreiten: Das BVerfG-Budget wird dadurch nicht hinfällig, sondern verletzt (1 BvR 2656/18), und EU-Klimagesetz wie KSG sehen für die Zeit nach 2050 ausdrücklich **negative Emissionen** vor — mehr Entnahme als Ausstoß („sollen erreicht werden“ / „strebt die Union an“; Art. 2 Abs. 1 VO (EU) 2021/1119 [80]; § 3 Abs. 2 KSG [81]). „Nicht mehr zur Debatte“ ist also genau verkehrt herum: Solange 1,5 Grad nur ein Ziel war, ließ sich über Vermeidung streiten. Seit die Marke gerissen ist, **läuft die Entnahmeschuld** — die Überschreitung ist der Grund dieses Registers, nicht sein Ende.

Entstehen diese Kosten wirklich?

Die Kette hat fünf Glieder, und jedes lässt sich einzeln prüfen:

1. Jede Tonne bleibt und wärmt. CO₂ verweilt Jahrhunderte in der Atmosphäre. Aufhören zu emittieren stoppt die Erwärmung nur — sie sinkt dadurch nicht. Nach unten geht es ausschließlich durch aktive Entnahme.

2. Die 1,5-Grad-Grenze ist bereits überschritten (2024 war das erste Kalenderjahr darüber; der Dreijahresschnitt 2023–2025 liegt bei rund 1,5 °C). Das Budget ist verbraucht. Damit gilt für jede weitere Tonne: Sie vergrößert den Überschuss, der wieder abgetragen werden muss — eins zu eins.

3. Entnahme kostet real Geld. CO₂ aus 0,04 % Konzentration zurückzuholen hat physikalische Mindestkosten; praktisch sind es heute mehrere hundert Euro pro Tonne. Die Höhe ist unsicher — die Existenz nicht.

4. Jede Tonne ist zurechenbar. Sie wird pro Anlage amtlich gemessen und berichtet (Emissionshandel).

5. Also entsteht mit jeder Tonne eine Schuld — im Moment der Emission, nicht irgendwann später. Später wird nur bezahlt.

Warten macht die Schuld nicht kleiner — es verzinst sie

Der einzige ernsthafte Einwand lautet: „Bezahlt wird doch nur, wenn die Welt sich irgendwann für die Entnahme entscheidet.“ Das erkennt die Lage: Die Entnahme ist keine Option, die man wählen oder lassen kann — sie muss irgendwann geschehen, denn nur sie senkt die Temperatur wieder unter 1,5 Grad. Offen ist allein, *wann*. Und das Warten hat einen doppelten Preis:

– **Die Schäden laufen weiter, bis entnommen ist.** Fluten, Ernteauffälle, Hitze — die Schadenssumme wächst mit jedem Jahr, das die Überschreitung dauert. Entscheidend ist nicht nur, wie viel emittiert wurde, sondern wie lange es oben bleibt.

– **Die zu entnehmende Menge selbst wächst.** Je länger die Überschreitung dauert, desto wahrscheinlicher kippen Erdsystem-Elemente (Permafrost, Amazonas-Regenwald ...), die selbst CO₂ freisetzen — auch ganz ohne weitere menschliche Emissionen (Armstrong McKay et al., Science 2022 [8]; Schleussner et al., Nature 2024 [79]). Mit jedem überschrittenen Kipppunkt kann sich die Hauptschuld vervielfachen.

Einen Weg, auf dem die Tonne nichts kostet, gibt es nicht — den verbietet die Physik (Glieder 1). Die heutigen Entnahmekosten sind darum keine Obergrenze, sondern die vorsichtigste Zahl überhaupt: der Preis bei sofortigem Handeln. Jedes Jahr Aufschieben addiert Schäden und vergrößert womöglich die Menge — eine Schuld, die nicht bedient

Und eine Schuld, die nicht bezahlt wird, hört nicht auf zu existieren — sie wird nur von den Falschen getragen. Wer Müll in den Wald kippt, erzeugt die Entsorgungskosten im Moment des Kippens: Ob er selbst zahlt, die Gemeinde zahlt oder alle im vermüllten Wald leben, ändert nur, *wer* trägt — nicht, *ob* es kostet. Unbestimmt ist bei diesen Schulden das Wann und das Wer der Abwicklung. Nicht das Ob.

Bemerkenswert am bisherigen Verlauf: In über einem Jahr Korrespondenz mit Behörden, Ministerien und Staatsanwaltschaften hat keine einzige Stelle bestritten, dass diese Kosten entstehen. Bestritten wird ausschließlich die eigene Zuständigkeit, sie aufzuschreiben.

Aktuelle Überlegungen (Stand Juli 2026): Wer prüft die Folgekosten? — Amtliche Auskünfte im Wortlaut

Die Entnahmekosten sind real und individuell zurechenbar — aber sie stehen auf keinem Blatt. Acht amtliche Auskünfte aus sieben Ländern bestätigen: geprüft wird nirgends.

– **Bezirksregierung Arnsberg** (Gaskraftwerk Gersteinwerk, UIG-Bescheid 30.06.2026, Az. 900-0364506-0005): Die Folgekosten „gehören nicht zum Prüfraumen ... liegen daher nicht vor.“ FragDenStaat [82]

– **Bezirksregierung Arnsberg** (Gaskraftwerk Bergkamen, UIG-Bescheid 03.07.2026, Az. 900-0020390-0001): Die 13. BImSchV enthält keine CO₂-Grenzwerte — daher wurden die CO₂-Emissionen im Verfahren gar nicht betrachtet; die Folgekosten „gehören nicht zum Prüfraumen ... nicht um Umweltinformationen.“ FragDenStaat [83]

– **Landesamt für Umwelt Brandenburg** (12.06.2026, Az. UIG 003/26-T24): „In den ergangenen Bescheiden sind keine CO₂-Jahresemissionen prognostiziert, ausgewiesen bzw. als Grenzwerte festgelegt.“ FragDenStaat [78]

– **Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt** (18.06.2026): Eine „Ermittlung oder Bewertung [hat] im Verfahren ... noch nicht stattgefunden“ — CDR-Folgekosten würden „in der Regel nicht ... beziffert.“ FragDenStaat [84]

– **Regierungspräsidium Darmstadt** (29.06./01.07.2026): Die Folgekosten seien „nicht Gegenstand“ des Verfahrens; ob sie in *irgendeinem* behördlichen Verfahren betrachtet würden, „entzieht sich meiner Kenntnis.“ FragDenStaat [85]

– **Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig** (Gaskraftwerk Mehrum, Auskunft 09.07.2026, Az. BS 23-066): „Eine Ermittlung von Carbon-Removal-Kosten hat in diesem Vorbescheidsverfahren nicht stattgefunden ... war nicht erforderlich.“ FragDenStaat [86]

– **Landesdirektion Sachsen** (GuD Lippendorf, Bescheid 06.07.2026, Gz. 44-8315/25/38): Folgekosten „wurden nicht ermittelt, bewertet oder in Unterlagen ausgewiesen“ — die CO₂-Mengen stehen weder in der Teilgenehmigung noch im UVP-Bericht. FragDenStaat [87]

– **Bundesministerium der Finanzen** (30.06.2026): Für diese künftigen CO₂-Entnahmeverpflichtungen wird in der Vermögensrechnung des Bundes keine Rückstellung gebildet, weil es „an ... Gläubigern“ fehle.

Fazit: Die Verbindlichkeit ist real — aber heimatlos. Sie steht in keinem Buch, weder im Bundeshaushalt noch in den Bilanzen der Betreiber. Der Staat prüft sie explizit nicht — gesetzlich so angelegt (§ 5 Abs. 2 BImSchG; UVP-VwV Nr. 16.4.1). „Kein Gläubiger“

Nächster Schritt: eine IFG-Anfrage an die BaFin, ob die Bilanzkontrolle (§§ 106 ff. WpHG) prüft, dass börsennotierte Betreiber für diese Entnahmekosten Rückstellungen bilden (gestellt 01.07.2026, FragDenStaat [88]).

Quellenverzeichnis

- [1] <https://www.ipcc.ch/>
- [2] <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/paris-agreement-climate/>
- [3] <https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/>
- [4] <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/the-road-back-to-paris-science-based-pathways-to-return-below-1-5degc>
- [5] <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level>
- [6] <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2025-was-third-hottest-year-record#:~:text=Global%20temperatures%20from%20the%20past,the%201.5%C%20limit.>
- [7] <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>
- [8] <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950>
- [9] <https://esd.copernicus.org/articles/16/1523/2025/esd-16-1523-2025.html>
- [10] <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/few-realistic-scenarios-left-to-limit-global-warming-to-1-5degc>
- [11] https://co2-entnahme.info/Warszawski_2021_Environ._Res._Lett._16_064037.pdf
- [12] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
- [13] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
- [14] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html
- [15] <https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/anlagenlisten/2021-2030/2023.pdf>
- [16] <https://climatetrace.org/>
- [17] https://app.electricitymaps.com/map/live/fifteen_minutes
- [18] https://ariadneprojekt.de/media/2023/01/Ariadne-Analyse_CO2-Entnahme_Januar2023.pdf
- [19] https://www.gesetze-im-internet.de/tehg_2025/
- [20] https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_33305_1/component/file_33306/content
- [21] <https://co2-entnahme.info/details.html#carbon-removal-marktpreise>
- [22] https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__3.html
- [23] https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__5.html
- [24] <https://co2-entnahme.info/attachments/6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf>
- [25] <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/>
- [26] <https://www.gesetze-im-internet.de/bho/>
- [27] https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__249.html
- [28] <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991>
- [29] <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>
- [30] <https://github.com/kechel/klima-strafanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2025-strafanzeige/antworten/kleve/20250611-kleve-seite-1.jpeg>
- [31] <https://github.com/kechel/klima-strafanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2025-strafanzeige/antworten/mosbach/20250616-mosbach.jpeg>

- [32] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/202512-von-sta-leipzig.jpg>
- [33] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20251218-von-sta-rostock.jpg>
- [34] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-1.jpg>
- [35] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-2.jpg>
- [36] <https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/>
- [37] <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-weisweiler/>
- [38] <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-voerde/>
- [39] https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_bw/8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991/2024-01-17%20Internetausfertigung%20FS%20Altbach%20VB%20u%201%20TG.pdf
- [40] <https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/>
- [41] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20260123-antwort-auf-anfrage-duesseldorf.pdf>
- [42] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/antworten/20251212-von-genehmigungsdirektion-nord-koblenz-2.jpg>
- [43] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/2026-straftanzeige/freiburg/20260210-antwort-von-sta-freiburg-2.jpg>
- [44] <https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/#nachricht-1086080>
- [45] <https://co2-entnahme.info/20260226-pruefbitte-bundesrechnungshof.pdf>
- [46] <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/co2-entnahme-kampagne/pruefbitte/bundesrechnungshof/20260303-antwort-von-bundesrechnungshof.png>
- [47] <https://co2-entnahme.info/20260321-pruefbitte-rechnungshof-bw.pdf>
- [48] https://co2-entnahme.info/pruefbitte/rechnungshof-bw/20260407_Anschreiben-Kechel-Antwort.pdf
- [49] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-munv.pdf>
- [50] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-muenster.pdf>
- [51] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-duesseldorf.pdf>
- [52] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260523-bitte-weiterleitung-br-koeln.pdf>
- [53] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260603-munv-absage-schulze.pdf>
- [54] <https://co2-entnahme.info/weiterleitung/20260604-pruefbitte-landesrechnungshof-nrw.pdf>
- [55] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-bundestag.pdf>
- [56] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-landtag-nrw.pdf>
- [57] <https://co2-entnahme.info/kleine-anfragen/kleine-anfrage-landtag-bw.pdf>
- [58] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-rwe.pdf>
- [59] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-uniper.pdf>
- [60] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-enbw.pdf>

- [61] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-betreiber-leag.pdf>
- [62] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-rwe.pdf>
- [63] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-uniper.pdf>
- [64] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-bafin-enbw.pdf>
- [65] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-rwe.pdf>
- [66] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-uniper.pdf>
- [67] <https://co2-entnahme.info/anfragen/20260611-pruefer-enbw.pdf>
- [68] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+21,+384>
- [69] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+16,+220>
- [70] <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+23,+300>
- [71] https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/___266.html
- [72] https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/___263.html
- [73] <https://co2-entnahme.info/apell-an-staatsanwaelte.pdf>
- [74] <https://co2-entnahme.info/details.html#section3>
- [75] <https://co2-entnahme.info/einwaende-und-entkraeftungen.pdf>
- [76] <https://co2-entnahme.info/register/>
- [77] <https://www.bundesumweltministerium.de/PM11788>
- [78] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-jaenschwalde-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [79] <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08020-9>
- [80] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1119>
- [81] https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/___3.html
- [82] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-gersteinwerk-l-werne-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [83] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-bergkamen-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [84] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-schkopau-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [85] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-staudinger-8-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [86] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-mehrum-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [87] <https://fragdenstaat.de/anfrage/umweltinformationen-zum-vorhaben-kraftwerk-lippendorf-co2-jahresemissionen-und-folgekosten/>
- [88] <https://fragdenstaat.de/anfrage/bilanzkontrolle-ssss-106-ff-wphg-verwaltungspraxis-zu-rueckstellungen-eventualverbindlichkeiten-fuer-co2-entnahmekosten/>